



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1032 del 03/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 168 del 02/07/2026

PROPOSTA N. 1898 del 02/07/2026

OGGETTO: Presa d'atto sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro n.393/2026 - impegno e liquidazione

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il parere della Corte dei conti, Sez. di controllo per la Valle d'Aosta, la quale con deliberazione n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, si è pronunciata sulla peculiarità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, ha statuito come l'Organo consiliare non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an della regolarizzazione del debito poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'Autorità Giudiziaria (cfr. ex multis SS.RR. sentenza n. 12/2007/QM). Il parere prosegue richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. ex multis Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2018) specificando che: "la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità - poiché già dedotto in sede giudiziale – quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità";

Evidenziato inoltre che:

- il parere su richiamato affronta l'aspetto del momento in cui matura il debito fuori bilancio, ricordando come tale obbligo "decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, c.1, c.p.c.). E' in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017);
- la deliberazione n. 73/2018 con cui i magistrati contabili della Liguria, dopo aver ricordato che la via ordinaria da seguire sarebbe quella prevista dall'art. 194 Tuel, secondo cui il riconoscimento di un debito fuori bilancio avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, hanno evidenziato che, ove tale strada si riveli non tempestivamente e utilmente praticabile, è possibile, in presenza di un debito derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, salvo l'obbligo di adoperarsi contemporaneamente per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento; la sentenza riporta testualmente: *"In conclusione, questa Sezione ritiene che, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di danaro pubblico, sia possibile per i competenti organi dell'ente locale, nelle ipotesi e con le modalità precisate nel presente*

pronunciamento, procedere al pagamento dell'obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento. Restano comunque salvi l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002” ;

- la deliberazione n. 368/2018 con cui la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha espresso condivisione all'orientamento espresso dai magistrati contabili della Liguria;
- con protocollo n. 0022741 del 07/03/2024, è pervenuta al Settore Economico-Finanziario, segnalazione indicante una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, con documentazione istruttoria depositata in atti. Il debito afferisce Sentenza n. 140/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro e già notificata in data 10/11/2016, con protocollo n. 80375, ai Dirigenti pro tempore del Settore Legale, per competenza ed Economico-Finanziario per conoscenza.
- Con ricorso depositato in data 30.03.2015 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, la sig.ra *****conveniva in giudizio il Comune di Lamezia Terme al fine di vedere annullato l'atto di accertamento in rettifica n°***** ed afferente ICI 2009, emesso dal Comune di Lamezia Terme e notificato a mezzo del servizio postale in data 10.01.2015.
- Il Collegio della sez. 3, Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro così decideva: “riunitosi in camera di consiglio, sentito il relatore, il contribuente (nessuno comparso per il comune) e riesaminate le carte processuali, riteneva congruo dichiarare la cessazione della materia del contendere ed estinguere il giudizio”;
- La medesima Commissione, con sentenza Sentenza n. 140/2016, emessa in data 20/10/2015 e depositata in data 12.01.2016, condannava l'Ente al pagamento, in favore del contribuente, della somma complessiva di euro 150,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.40 del 30/07/2024 avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art 194 comma 1 lett. a, D.lgs 267/2000, debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n.140/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro in data 20/10/2015”, veniva riconosciuto il debito fuori bilancio in favore ***** e disposta la liquidazione della somma complessiva di € 156,95;
- con determinazione dirigenziale n. 91 del 26/03/2025 - registro generale n. 420 del 28/03/2025 (proposta n. 807 del 25/03/2025) venivano liquidate le somme afferenti la sentenza n.140/2016 Commissione Tributaria prov. Catanzaro;
- Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, ***** adiva codesta Corte al fine di veder data esecuzione alla sentenza n. 140/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro il 20 ottobre 2015 e depositata il 12 gennaio 2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Tale sentenza annullava l'avviso di accertamento ICI 2009 n. 318803 e condannava l'Ente impositore alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente deduceva di aver regolarmente notificato il titolo esecutivo e messo in mora

il Comune, senza tuttavia ottenere il pagamento della somma complessiva di € 258,42, comprensiva di spese di giudizio, diritti di copia, notifiche e interessi legali maturati.

- Si costituiva in giudizio il Comune di Lamezia Terme eccependo l'improcedibilità del ricorso in ragione della pendenza di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), approvata originariamente con delibera n. 35 del 10 ottobre 2014 e successivamente rimodulata. L'Ente evidenziava come il debito de quo fosse in fase di riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 del TUEL, come da proposta di deliberazione n. 855 del 9 maggio 2024, e instava per la sospensione della procedura esecutiva.
- La Corte di Giustizia Tributaria dichiarava il ricorso fondato e lo accoglieva. In via preliminare rigettava l'eccezione di improcedibilità formulata dal Comune di Lamezia Terme basata sulla vigenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale atteso che affermava la Corte *"...il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Lamezia Terme non è "scaduto" ma è stato approvato dalla Corte dei Conti a febbraio 2025, segnando la fine della fase di predissesto e permettendo all'amministrazione di chiudere questo percorso, con la possibilità di gestire il proprio bilancio con maggiore libertà"*.
- Nel merito, accertava la sussistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 140/2016, la quale imponeva all'Amministrazione comunale un obbligo di fare e di dare rimasto inadempito nonostante il decorso dei termini di legge dalla notificazione dell'atto di messa in mora.
- La corte stabiliva, inoltre che l'obbligo di conformazione al giudicato tributario, sancito dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, non può subire deroghe in ragione di difficoltà procedurali interne all'Ente o di piani di rientro che abbiano superato l'orizzonte temporale fisiologico, specialmente laddove il credito risulti certo, liquido ed esigibile.
- La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sezione III, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso e per l'effetto, ordinava al Comune di Lamezia Terme di corrispondere *****la somma di € 258,42, oltre interessi legali dalla data del dovuto al soddisfo effettivo. Condannava, altresì, il Comune di Lamezia Terme alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore *****
- Con nota di precisazione del credito, acquisita al prot. dell'ente n.0022722 ***** , dava atto che, dalla somma di € 268,42 indicata nella sentenza n.393/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro, dovevano essere detratti € 156,95 (versati dal Comune in data 31.3.2025), così che il debito del comune, nei confronti della ricorrente, ammonta ad € 113,63, comprensivo di interessi legali decorrenti dal 31.3.2025 e fino al 01 luglio 2026;
- le spese legali afferenti il giudizio di ottemperanza n***** ammontano ad € 269,20, come da nota allegata.

Considerato che la spesa complessiva di € 382,83 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2026-2028 - Annualità 2026 nel modo seguente:

- la somma di € 113,63 da versare a favore della sig.ra*****ria, trova copertura sul capitolo 1338/1 – P.D.C. 1.10.05.04.001, Bilancio di previsione 2026-2028 - Annualità 2026;

- la somma di € 269,20 da distarre in favore *****trova copertura sul capitolo 1338/1 – P.D.C. 1.10.05.04.001, Bilancio di previsione 2026-2028 - Annualità 2026;

Considerato che restano comunque salvi, l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del RUP e del Dirigente;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione(PIAO) 2025-2027 – approvazione" e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 29.08.2025, di variazione del P.I.A.O. 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°62, del 08.08.2025, avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi degli ar. 175 comma 8 e 193del D.Lgs. 267/2000"
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".
- la deliberazione G.C. n°149 del 22.05.2026 avente ad oggetto "approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2026-2028"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 22.05.2026 avente ad oggetto "Deliberazione n. 54 del 24.03.2026 della Corte dei Conti sez. Controllo della Calabria. Atto di indirizzo e misure correttive".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del RUP e del Dirigente;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

DETERMINA

la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro n.*****,
depositata in data 12.02.2026, sul ricorso per
*****;

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 382,83 sul Bilancio 2026-2028 -
Annualità 2026 nel modo seguente:

- la somma di € 113,63 da versare in favore della sig.ra ***** sul capitolo 1338/1 – P.D.C. 1.10.05.04.001, Bilancio di previsione 2026-2028 - Annualità 2026;
- la somma di € 269,20 da distrarre in favore dell'***** sul capitolo 1338/1 – P.D.C. 1.10.05.04.001, Bilancio di previsione 2026-2028 - Annualità 2026;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di specificare che:

- a) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, dell'art. 9 del DPR n. 62/2013;
- b) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027.

Il responsabile del procedimento
avv. Pasquale Angelo Sciglitano

dott.ssa Nadia Aiello

Il Dirigente

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1898 del 02/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 168 del 02/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1338	506	1	01	03	1	10	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	382,83

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Presenza d'atto sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro n.393/2026 - impegno

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4484	1	1-506-1	*****	113,63
2026	4485	1	1-506-1	*****	269,20

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.